

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2480/2535

อัยการ สระบุรี
นาย สุพจน์ วงษ์สิทธิชัย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 334, มาตรา 80

จำเลยเขียนใบเบิกสินค้าเพื่อเบิกสินค้าของนายจ้างโดย ไม่มีใบสั่งซื้อ 2 รายการ เพื่อลักทรัพย์ แต่จำเลยไม่ได้เข้ายึดถือครอบครองเอาสินค้าที่เบิกไป สินค้ายังคงอยู่ในความครอบครองของนายจ้าง การเขียนใบเบิกสินค้าอันเป็นเท็จ เป็นการลงมือกระทำความผิดแต่กระทำไปไม่ตลอด จึงเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์ นายจ้าง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(11) วรรคสอง ให้ลงโทษจำคุก 3 ปี จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นตามทางนำสืบของโจทก์ โดยจำเลยมิได้นำสืบโต้เถียงเป็นอย่างอื่นว่า บริษัทรอยัลปอร์ชเลน จำกัด ผู้เสียหาย เป็นนายจ้างของจำเลย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2531 เวลาประมาณระหว่าง 8 นาฬิกา ถึง 10 นาฬิกา มีคนร้ายเบิกจานเปล 48 ใบ และโต๊ะสำหรับใส่อาหาร 12 ใบ รวมราคา

8,803 บาทตามเอกสารหมาย จ.9 ของผู้เสียหายโดย คนร้ายใช้ใบเบิกสินค้าเอกสาร
หมาย จ.3 เบิกเอาไปจากความครอบครองดูแลรักษาของนายวิจิต พรสิริพงษ์ ผู้
จัดการโรงงานของผู้เสียหาย โดยทุจริต คดีมีปัญหาก็จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่าจำเลย
เป็นคนร้ายกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่...

พิเคราะห์แล้ว โจทก์มีนายทศพล เตี้ยสมบุญณ์ ลูกจ้างผู้เสียหายซึ่งดำรง
ตำแหน่งวางแผนการผลิต มีหน้าที่รับใบสั่งสินค้าจากลูกค้าเบิกความว่า ตามวันเวลา
เกิดเหตุ เมื่อได้รับใบสั่งสินค้าตามเอกสารหมาย จ.1 จำนวน 3 รายการแล้ว ได้ถ่าย
สำเนาเอกสารส่งให้นายสุวัณณ์ เราจนานนท์หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและบรรจุ เพื่อ
เบิกสินค้ามาบรรจุหีบห่อแล้วส่งให้ลูกค้า และโจทก์มีนายสุวัณณ์มาเบิกความว่า เมื่อ
ได้รับใบสั่งซื้อสินค้าจากนายทศพลตามเอกสารหมาย จ.1 แล้ว ได้ลงนามกำกับไว้
แล้วมอบให้จำเลยไปดำเนินการเบิกสินค้ามาเพื่อบรรจุ การทำใบเบิกสินค้าเป็นหน้าที่
ของจำเลยทางปฏิบัติจำเลยไม่เคยมอบหมายให้คนอื่นทำเลย โจทก์ยังมีนายพิเชษฐ์
โตชยามานนท์ หัวหน้าคลังสินค้ามาเบิกความว่าจำเลยได้นำใบเบิกสินค้าเอกสาร
หมาย จ.2 มายื่นด้วยตนเองพยานได้จัดสินค้าทั้ง 5 รายการให้แล้ว จากคำเบิกความ
ของพยานโจทก์ดังกล่าวเห็นได้ชัดว่า หน้าที่ทำใบเบิกสินค้าเป็นหน้าที่เฉพาะของ
จำเลยโดยตรงเมื่อความปรากฏต่อนายทศพลและนายสุวัณณ์ว่า ใบเบิกสินค้าเอกสาร
หมาย จ.2 เบิกสินค้าจำนวน 5 รายการเกินไปจากใบสั่งซื้อเอกสารหมาย จ.1 จำนวน
2 รายการ ได้แก่ จานเพลและโภอาหารแล้ว นายสุวัณณ์เบิกความว่า ได้เรียกจำเลย
มาสอบถามจำเลยบอกว่าเบิกมาสำหรับรายการสั่งซื้อสินค้าอีกฉบับหนึ่ง พยานขอ
ดูใบสั่งซื้อ จำเลยหาไม่พบและบอกว่า สงสัยนายเพชรสวรรค์ผู้ช่วยของจำเลยเก็บไว้
ครั้งพยานพบนายเพชรสวรรค์ นายเพชรสวรรค์บอกว่าช่วงนี้ไม่มีรายการสั่งซื้อสินค้า
2 รายการนั้น ดังนั้นคำเบิกความดังกล่าวเป็นการแสดงข้อพิรุธของจำเลยว่า จำเลย
เบิกสินค้าโดย ไม่มีใบสั่งซื้อจำนวน 2 รายการ จำเลยเบิกความรับว่าใบเบิกสินค้า
เอกสารหมาย จ.2 นั้น จำเลยเป็นผู้เขียนและลงชื่อยกเว้นสินค้า 2 รายการดังกล่าว

จำเลยไม่ได้เขียนเบิกแต่อย่างใด ได้พิเคราะห์ลายมือชื่อที่เขียนเบิกสินค้า 2 รายการดังกล่าวเทียบกับลายมือที่เขียนเบิกสินค้าอีก 3 รายการที่จำเลยรับว่าเป็นผู้เขียนในเอกสารหมาย จ.2 แล้ว เห็นว่า มีลักษณะลีลาการเขียนเป็นอย่างเดียวกัน ขนาดของตัวเลขก็เท่ากัน ดังนี้ เมื่อพิจารณาเหตุผลตั้งวินิจฉัยข้างต้นประกอบคำรับของจำเลยเข้าด้วยกันแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้เขียนใบเบิกสินค้าเอกสารหมาย จ.2 ทั้ง 5 รายการ และเบิกสินค้าโดย ไม่มีใบสั่งซื้อ 2 รายการ โดยทุจริตเพื่อลักทรัพย์อันเป็นการลงมือกระทำความผิดฐานลักทรัพย์แล้ว แต่ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์นำสืบไม่ปรากฏว่าจำเลยได้เข้ายึดถือครอบครองเอาทรัพย์จำนวน 2 รายการดังกล่าวไป คงปรากฏจากคำเบิกความของนายพิเชษฐเพียงว่าจำเลยจะไปรับสินค้าที่เบิกจำนวน 5 รายการเองหรือลูกน้องเป็นผู้มารับไม่ทราบ และคำเบิกความของนายทศพลว่าตอนที่พบสินค้า 5 รายการสินค้านั้นกำลังจะนำไปที่แผนกบรรจุทั้งเมื่อสินค้านั้นดังกล่าวถูกนำไปที่แผนกบรรจุแล้วก็ไม่ปรากฏจากคำเบิกความของพยานโจทก์คนใดเลยว่าเป็นผู้นำไป และสินค้าก็ยังอยู่ในความครอบครองของผู้เสียหายดังนั้นการกระทำของจำเลยตามที่โจทก์นำสืบ จึงฟังได้เพียงว่า จำเลยได้เขียนใบเบิกสินค้าอันเป็นเท็จจำนวน 2 รายการ อันเป็นการลงมือกระทำความผิดฐานลักทรัพย์แล้ว แต่กระทำไปไม่ตลอดเท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์ของผู้เสียหายซึ่งเป็นนายจ้าง"

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(11) วรรคแรก, 80 ให้ลงโทษจำคุก 2 ปี คำรับของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสี่ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 1 ปี 6 เดือน

(เชียรไท สุนทรนนท-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสุมิตร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ